Declaração do autor ao Juízo

AO JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI – RJ

Processo nº 0823904-97.2026.8.19.0002
Autor: SHANGJIE YANG
Ré: MADEIRADO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME

Excelência,

Sou Shangjie Yang, autor desta ação. Peço a resolução da compra da mesa e do banco, com devolução do dinheiro e apreciação dos demais pedidos da petição inicial. Depois de meses de espera e tentativas de solução, perdi a confiança em novas promessas de entrega.

A compra e as tentativas de solução

Fiz o pedido em 1º de março de 2026, paguei integralmente R$ 2.988,00 em 2 de março, conforme o comprovante bancário, e a empresa confirmou o recebimento em 3 de março pelo WhatsApp. Foi informado o prazo de 35 dias úteis. Até o momento, não recebi a mesa nem o banco e não obtive a devolução do valor pago.

Procurei a empresa repetidamente por WhatsApp. Em 12 de março, fui informado de que o pedido estava em lixação e preparação e passaria por testes de qualidade. Em 6 de julho, a empresa previu a conclusão para 15 de julho, mas nessa data adiou a previsão para a última semana do mês. Em 24 de julho, atribuiu o atraso ao acúmulo da demanda de produção. Em 19 de agosto, reconheceu falha no acompanhamento da minha solicitação e informou que o pedido ainda estava na fila de produção. Em 1º de setembro, voltou a dizer que o pedido seguia em produção, sem novas atualizações.

Também registrei reclamações no Reclame Aqui em 25 de maio, 30 de julho e 26 de agosto, e procurei o PROCON de Niterói em 3 de setembro de 2026. No PROCON, solicitei expressamente o cancelamento definitivo da compra e a restituição integral, sem interesse em continuar aguardando os produtos.

Procurei viabilizar uma solução: em julho, considerei uma mesa menor; em 11 de agosto, aceitei o envio antecipado do banco e confirmei que concordava com bordas orgânicas na mesa, mantendo as dimensões compradas. Essas tratativas ocorreram após meses de espera e não resultaram em entrega. Peço que sejam consideradas ao avaliar minha disposição para resolver o problema.

O que os documentos mostram

Peço que sejam considerados o recibo, o comprovante de pagamento, as reclamações e as conversas juntadas no documento 308417941. A empresa afirma ter mantido comunicação contínua e diligente, mas seus próprios atendimentos registram falhas de acompanhamento. Receber respostas e novas previsões não resolveu a compra já paga.

Declaração do autor ao Juízo

Minha posição sobre a defesa e o acordo

Entendo que dificuldades com madeira, qualidade e organização da produção, por si sós, não demonstram um acontecimento externo inevitável capaz de justificar toda essa demora. Solicito que a empresa comprove concretamente o que ocorreu, quando ocorreu e como isso impediu a entrega. Peço que as previsões contratuais de acréscimo de prazo sejam examinadas à luz do atraso efetivo, e não como autorização para espera indefinida.

A defesa afirma que a empresa não se opunha ao reembolso. Contudo, a solução que pedi no PROCON foi a devolução integral, e o dinheiro não me foi restituído. Não aceito as propostas da contestação de nova fabricação com envio de fotos em 45 dias úteis ou de conversão em R$ 6.000,00 de crédito. Quero o desfazimento da compra e a restituição em dinheiro. Essa opção decorre do prolongado descumprimento, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

As consequências e os pedidos

O problema não foi apenas uma entrega que demorou alguns dias. Durante meses, precisei cobrar informações, acompanhar promessas, reunir conversas e procurar canais diferentes para tentar resolver uma compra integralmente paga. Como já relatei na inicial, sou chinês e enfrento dificuldades linguísticas, o que tornou essas providências mais trabalhosas. Peço que o Juízo avalie esse conjunto de circunstâncias e os documentos ao apreciar o dano moral.

Mantenho os pedidos formulados na petição inicial:

1. Resolução do contrato por inadimplemento da ré, sem multa, retenção ou encargo de cancelamento para mim.

2. Restituição em dobro, no total de R$ 5.976,00, caso o Juízo reconheça os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC; subsidiariamente, restituição simples e integral de R$ 2.988,00. Em ambos os casos, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, conforme requerido na inicial.

3. Indenização por danos morais de R$ 10.000,00, ou em valor que o Juízo considere adequado, com os consectários requeridos na inicial.

4. Apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, especialmente quanto aos registros internos da produção, dos atendimentos e de eventual entrega ou reembolso.

Peço uma solução efetiva para encerrar essa situação. Agradeço a atenção e estou à disposição para esclarecer os fatos.

Niterói, ____ de _____ de 2026.

_____

SHANGJIE YANG

声明中文对照

本页及下一页供本人理解和准备使用。葡萄牙语声明位于第 1 至 2 页。

尊敬的法官：我是本案原告 Shangjie Yang。我请求解除桌子和长凳的买卖合同、返还货款，并审理起诉状中的其他请求。经过数月等待和多次尝试解决问题，我已不再信任新的交货承诺。

购买及解决经过

我于 2026 年 3 月 1 日下单，3 月 2 日支付全款 2,988 雷亚尔，有银行凭证为证；商家于 3 月 3 日在 WhatsApp 确认到账。当时告知的期限为 35 个工作日。至今我既未收到桌子和长凳，也未收到退款。

我反复通过 WhatsApp 联系公司。3 月 12 日，公司称订单正在打磨和准备，随后将进行质量检验。7 月 6 日，公司预计 7 月 15 日完工，但到了当天又推迟至当月最后一周。7 月 24 日，公司称生产需求积压导致延误。8 月 19 日，公司承认订单跟进有误，并表示订单仍在生产排队中。9 月 1 日，公司又称订单仍在生产，没有新的进展。

我还于 5 月 25 日、7 月 30 日和 8 月 26 日在 Reclame Aqui 投诉，并于 9 月 3 日向尼泰罗伊 PROCON 投诉。在 PROCON，我明确要求最终取消购买并全额退款，不愿继续等待产品。

我积极尝试解决问题：7 月曾考虑较小的桌子；8 月 11 日同意先收长凳，并明确同意在保持所购尺寸的情况下将桌子改为自然边。这些协商发生在等待数月之后，却仍未带来交货。请据此评估我解决问题的意愿。

请审查文件 308417941 中的收据、付款凭证、投诉及聊天记录。公司称一直持续、勤勉地沟通，但其客服自身承认跟进存在问题。回复和新的交货预期，并没有解决我已经付清款项的购买问题。

对答辩及和解方案的立场

我认为，木材、质量和生产安排上的困难，本身不足以证明存在能够解释整个延误的、无法避免的外部事件。请要求公司具体证明发生了什么、何时发生，以及如何阻碍交货。合同中的延长期限应结合实际延误审查，不应被解释为允许无限期等待。

答辩书称公司并不反对退款，但我在 PROCON 要求的全额退款并未实现。我不接受答辩书提出的重新制作并在 45 个工作日内发送照片，或转换为 6,000 雷亚尔购物额度的方案。我要求解除购买并以金钱退款，这是因长期不履约而依《消费者保护法典》第 35 条第 III 项作出的选择。

后果及请求

这不只是迟交几天。数月里，我不得不反复询问、跟进承诺、整理聊天记录并寻求多个渠道解决问题。如起诉状所述，我是中国人，语言上的困难使这些过程更加费力。请法官在审理精神损害时，结合这些具体情况及证据作出判断。

我维持起诉状中的请求：①因被告不履约解除合同，不收取消费者罚款、扣款或取消费用；②如满足双倍返还条件，返还 5,976 雷亚尔，否则全额返还 2,988 雷亚尔，并依原诉请计算货币调整及法定利息；③精神损害赔偿 10,000 雷亚尔，或由法官确定适当金额，并附原诉请中的相应调整及利息；④审查举证责任倒置请求，特别是公司掌握的生产、客服及可能的交货或退款记录。我希望获得实际解决，并愿意回答法官的问题。

出庭准备与证据索引

以下为本人准备说明，不属于葡萄牙语声明正文。依据截至 2026 年 10 月 20 日提供的材料整理。

使用前核对

声明按目前材料中的“未交货、未退款”状态起草。若此后收到货物、全额或部分退款，或达成新约定，必须据实修改。阅读后，仅保留你能够亲自确认的陈述。签署时填写实际日期。第 1 至 2 页可作为陈述稿；是否收取书面声明或记入笔录，由法庭决定。

所附传票记载的调解庭时间为 2026 年 10 月 21 日 16:30，并可能转为调查审理；请以法院最新通知为准。传票上的法院地址为 Rua Coronel Gomes Machado, s/n, Centro, Niterói。

重点证据在哪里

以下“PDF 页”均指本次上传的 72 页完整卷宗（文件名含 1792503081383-processo），不是 19 页译本；“附件页”指文书 308417941 内的页码。

购买与付款：PDF 第 39 至 42 页／附件第 1 至 4 页。收据注明 35 个工作日及有限延长期；银行付款凭证日期为 3 月 2 日。

明确选择退款：PDF 第 43 至 46 页／附件第 5 至 8 页。PROCON 投诉和 9 月 3 日通知；投诉明确要求取消购买、全额退款。

三次平台投诉：PDF 第 47 至 55 页／附件第 9 至 17 页。日期为 5 月 25 日、7 月 30 日和 8 月 26 日。

早期生产说法：PDF 第 60 页／附件第 22 页。3 月 12 日称已在打磨和准备，并将进行质量检验。

生产积压及木材说法：PDF 第 69 页／附件第 31 页。7 月 24 日称生产需求积压；7 月 27 日称直边木材出现裂纹。

配合替代方案：原始“Mesa Rústica e Mesa Cascata”聊天 8 月 11 日 11:50—12:37，同意先收长凳及桌子改自然边；7 月协商另见 PDF 第 70 至 71 页。

公司承认跟进问题：PDF 第 71 页／附件第 33 页。8 月 19 日和 27 日的客服说明。

9 月仍未解决：PDF 第 72 页／附件第 34 页。9 月 1 日称仍在生产；9 月 2 日再次书面催告。

原有诉讼请求：PDF 第 31、33 至 34 页／文书 308417902 第 4、6 至 7 页；也见补充文件 document-2.pdf。答辩及和解方案见 PDF 第 2 至 11 页。

表述与法律依据

重点说明付款、长期未交货、反复催促及已选择退款。不要沿用起诉状中未经重新核算的“4 月 13 日到期”，也不要把“购买已过七个多月”说成“逾期七个多月”。无需把公司说成诈骗或宣称其已破产；材料不足以支持这些指控。

双倍返还并非延迟交货的自动后果，精神损害赔偿也须结合具体后果判断。声明保留原起诉状的条件性请求及普通退款的备选请求，不承诺裁判结果。退款选择的主要依据是 CDC 第 35 条第 III 项；双倍返还涉及第 42 条唯一款。

两段 6 月语音尚未可靠转写，本声明未引用其内容。聊天导出中的图片占位符不等于已核验图片；请保留原始聊天及媒体。

法条原文：https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

如一时听不清，可说：Excelência, o português não é minha língua materna. Poderia, por favor, falar mais devagar ou repetir a pergunta?（法官阁下，葡萄牙语不是我的母语，请您说慢一些或重复问题，好吗？）